

【제 목】 : 전문평가위원회 운영 개선 필요 (주의, 개선, 권고)

【내 용】

- 급여등재실에서는 「국민건강보험법 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조에 따라 행위·치료재료 등의 요양급여대상여부 및 요양급여 시 상대가치점수(또는 상한금액) 등을 전문평가위원회를 통해 평가하고 있으며, 이와 관련하여 「전문평가위원회 운영규정」을 통해 상정할 안전의 범위 및 기타 운영에 관한 세부사항을 규정하고 있다.

가. 대리인 선임에 관한 사항

- 「전문평가위원회 운영규정」 제4조(전문평가위원회의 회의 등)에 따르면 전문평가위원회 회의 시 선정위원은 대리인을 출석하게 하거나 의결을 하게 하여서는 아니되나 부득이한 사유로 참석이 불가능한 경우 일부위원에 대해 직무대리자가 출석하여 의결권 행사가 가능하며 이 경우 ‘대리인 선임서’를 회의 개최 2일전까지 위원장에게 제출하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【전문평가위원회 운영규정】

제4조(전문평가위원회의 회의 등) ①~④ 생략

- ⑤ 선정위원은 대리인을 시켜 전문평가위원회 회의에 출석하게 하거나 의결을 하게 하여서는 아니된다.
- ⑥ 제5항에도 불구하고 제3조제1항제1호, 제4호를 제외한 나머지 위원 중 출장 등 부득이한 사유로 전문평가위원회에 출석할 수 없을 때에는 직무대리자로 하여금 전문평가위원회에 출석하여 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 별지 제4호 서식에 따른 대리인 선임서를 회의 개최 2일 전까지 위원장에게 제출하여야 한다.

- 그런데, '16. 10월부터 '20. 1월까지의 전문평가위원회 운영현황을 확인한 결과,
 - 【표 4】 ‘대리인선임서 미제출 현황’ 에서와 같이 직무대리자의 대리인 선임서가 일부 제출되지 않은 사실을 확인하였다.

【표 4】 대리인 선임서 미제출 현황

연 번	개최 연도	회의명	차수	대리인	소속기관	비고
1	2016	치료재료 전문평가위원회	10차	○○○	식품의약품안전처	「전문평가위원회 운영규정」 제3조제1항 제5호
2				○○○	보건복지부	
3			11차	○○○	보건복지부	
4		인체 조직 전문평가위원회	4차	○○○	한국인체 조직기증 지원본부	「전문평가위원회 운영규정」 제3조제1항 제6호
5	2019	치료재료 전문평가위원회	8차	○○○	식품의약품안전처	「전문평가위원회 운영규정」 제3조제1항 제5호
6			12차	○○○	식품의약품안전처	
7			13차	○○○	식품의약품안전처	

나. 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회 대면운영에 관한 사항

- 「전문평가위원회 운영규정」 제5조의2(요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회의 구성·운영 등)에 따르면 의료행위·한방의료행위전문평가위원회(이하 “행위전문평가위원회”라 한다) 위원장은 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 등을 위해 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회(이하 “급여·비급여확인 소위원회”라 한다)를 구성·운영할 수 있다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【전문평가위원회 운영규정】

제5조의2(요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회의 구성·운영 등) ① 의료행위·한방의료행위전문평가위원회(이하 “행위전문평가위원회”라 한다) 위원장은 「요양급여대상·비급여대상 여부 확인의 절차와 방법 등에 관한 기준」 제3조제2항에 따라 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회(이하 “급여·비급여확인 소위원회”라 한다)를 구성·운영할 수 있다.
 ②~⑤ 생략
 ⑥ 급여·비급여확인소위원회는 다음 각 호의 사항을 검토한다.
 1. 요양급여대상·비급여대상 여부
 2. 요양급여대상·비급여대상 여부 평가 방법 및 기준에 관한 사항
 3. 그 밖에 원장 또는 급여·비급여확인 소위원회 위원장이 검토를 요청한 사항
 ⑦ 제6항 각 호의 사항은 서면 검토를 원칙으로 한다. 다만, 재검토 결정 및 해당분야 전문가의 의견이 상이한 경우 등 급여·비급여확인 소위원회 위원장이 필요하다고 인정한 경우 대면검토를 할 수 있다.
 ⑧~⑬ 생략

- 소위원회는 서면검토를 원칙으로 하고 필요시 대면검토를 할 수 있다고 규정되어 있으며, 이에 2018~2019년 급여등재실의 급여·비급여 확인 소위원회 개최현황에 대해 검토한 결과,
- 2018년은 총 81회의 회의를 개최하며 57건을 서면으로 검토하였으나, 2019년은 47건 중 11건만 서면검토를 실시하여 2018년에 비해 대면 검토 비중이 증가한 사실을 확인하였다.

【표 5】 급여·비급여확인 소위원회 개최현황

구분	2018년	→	2019년
총계	81건		47건
대면검토	24건(30%)	→	36건(77%)
서면검토	57건(70%)		11건(23%)

- 수감부서에서는 서면 검토 시 위원회가 다빈도로 개최되어 실무직원들의 업무가 가중되고 위원 간 의견의 불일치되는 경우가 다수 발생하는 등의 단점을 보완하기 위해 대면검토 빈도가 증가하였으며 그 결과 전체 소위원회 개최횟수가 감소한 효과가 있었다고 소명하였다.
- 따라서, 소위원회 운영 과정에서 대면검토 증가가 고려되어야 한다면 위원회의 운영목적과 기능 등을 고려하여 현 규정을 개정하는 등 효율적인 개최방안을 마련할 필요가 있다.

다. 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회 참석자 서명에 관한 사항

- 「전문평가위원회 운영규정」 제5조의2에 의하면 급여·비급여확인 소위원회의 서면검토는 선정위원 과반수의 찬성으로 결정하고, 대면검토 시에는 선정위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 안전을 결정한다고 정하고 있다.
- 또한 전문평가위원회 위원 중 해당 분야 전문가가 없을 경우 전문평가위원회 및 진료심사평가위원회 위원의 추천을 받아 외부전문가를 출석시켜 의견을 들을 수 있다고 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【전문평가위원회 운영규정】**

제5조의2(요양급여대상비급여대상 여부 확인 소위원회의 구성·운영 등) ①~⑨ 생략
⑩ <u>급여·비급여확인 소위원회의 서면 검토는 선정위원 과반수 찬성으로 결정한다. 다만, 제7항 후단에 따른 대면검토의 경우 선정위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 결정한다.</u>
⑪ <u>급여·비급여확인 소위원회는 전문평가위원회 중 해당 분야 전문가가 없을 경우 전문평가위원회 및 진료심사평가위원회 위원의 추천을 받아 외부 전문가를 출석시켜 의견을 들을 수 있다.</u>
⑫ <u>급여·비급여확인 소위원회 위원장은 제6항에 따른 검토 안건의 신청자가 급여·비급여확인 소위원회에 의견진술을 요청할 때에는 급여·비급여확인 소위원회의 의견을 들어 의견진술권을 부여할 수 있다.</u>
⑬ 생략

- 그런데 감사대상기간 동안 급여등재실에서 실시한 급여·비급여확인 소위원회 회의록 등을 검토한 결과, **【그림 3】 ‘급여·비급여확인 소위원회 서명록’**에서와 같이 의결권이 있는 위원과 의결권이 없는 외부전문가를 구분하지 아니하고 서명록을 작성하고 있는 것으로 확인된 바, 의결의 투명성 확보 등을 위해 의결권 여부에 따라 서명록을 구분하여 작성할 필요가 있다.

【그림 3】 급여·비급여확인 소위원회 서명록

제6차 요양급여대상 - 비급여대상 여부 확인

소위원회 위원 서명록

(일시: 2020.2.5. 14:00~)

※ 본 위원회 운영규정 제14조(비밀의 유지) 의거 심의된 안건 내용에 대하여는 비밀을 유지하여 주시기 바랍니다.

연번	이름	소속	추천기관	서명
1		건강보험심사평가원(상근심사위원)	학계·전문기관	
2		건강보험심사평가원(상근심사위원)	학계·전문기관	
3		건강보험심사평가원(상근심사위원)	학계·전문기관	
4		충북대학교병원	대한소화기학회	
5		가톨릭대학교 의과대학		
6		한양대학교병원	대한결핵 및 호흡기학회	
7		성균관대의대 삼성서울병원	대한핵의학회	
8		건국대학교병원	대한영상의학회	
9		강원대학교병원	대한신경정신의학회	
10		중앙대학교병원	대한내과학회	
11		서울대학교병원	대한간호협회	
12		연세대학교 세브란스병원		

【조치할 사항】

○ 개발상임이사는

- ① 전문평가위원회 운영 시 선정위원의 직무대리자가 참석하는 경우 대리인선임서 제출이 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고 관련자에게는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)
- ② 또한, 급여·비급여확인 소위원회의 운영목적과 기능 등을 고려하여 서면검토를 원칙으로 하는 현 규정을 개정하는 등 효율적인 위원회 운영 방안을 마련하시고, (개선)
- ③ 급여·비급여확인 소위원회 운영 시 의결권 유무에 따라 서명록을 구분하여 작성하는 등 의결의 투명성 확보를 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)